La Razón
ESPAÑA · LA RAZÓN
JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 15:32 H

Archivada la querella por prevaricación contra Pumpido y los jueces del TC que corrigieron al Supremo por la amnistía

El alto tribunal se reivindica y deja claro que en todo caso entre ambos no existe "una pura y simple relación de jerarquía"

RICARDO COARASA · ESPAÑA

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la querella de Hazte Oír por prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y seis magistrados de la corte de garantías a raíz de la sentencia que anuló la interpretación que hizo el propio alto tribunal por la que rechazó amnistiar el delito de malversación a los condenado y huidos del "procés", entre ellos Carles Puigdemont.

En la resolución, la Sala Penal afirma que "los criterios y razonamientos que se contienen en las sentencias del Tribunal Constitucional, como en las de este Tribunal Supremo, pueden ser o no compartidos por los diversos operadores jurídicos y, en definitiva, por el conjunto de la ciudadanía", aunque eso -añade- "no convierte las resoluciones frente a las que, cada quién, pueda discrepar, en objeto del delito de prevaricación".

Y recuerda que, como ha señalado en sentencias anteriores, la prevaricación judicial se produce cuando la resolución discutida "no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley", le falta "una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor" o si "no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos". Se trata, en definitiva, subraya el Supremo de una "arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de la función, en definitiva, la infracción del deber".

Por si fuera poco, añade que "son innumerables ya las resoluciones" en las que el Supremo ha señalado que una iniciativa de este tipo "choca frontalmente" con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica del TC, que establece que sus resoluciones "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado" y que sus miembros "no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones".

Eso no significa, deja claro la Sala, que entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo "exista una pura y simple relación de jerarquía o dependencia funcional". El Tribunal Supremo -todavía escaldado por los calificativos que le dedicó el TC en la sentencia que desbloquea la amnistía de Puigdemont-, recalca que tiene "jurisdicción en toda España" y es "el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales", por lo que la distribución entre uno y otro "obedece a criterios de competencia y no de jerarquía".

Al TC le corresponde, añade, "pronunciar la última palabra con respecto a las garantías constitucionales, como intérprete supremo de la Constitución", y en el ámbito de sus competencias, reitera, sus actuaciones no pueden ser revisadas por ningún órgano judicial.

Así las cosas, esa imputación, hace hincapié, "resulta inasumible", porque está vedada por ese precepto y, además, porque la denuncia "hace una imputación de prevaricación o de usurpación de atribuciones judiciales respecto de una sentencia cuyo contenido ignora" y tampoco se aporta, solicitando que "sea traída a las actuaciones, lo que también revela la falta de apoyo de la denuncia interpuesta, que en ningún momento analiza el contenido concreto de la sentencia que considera prevaricadora".

En su querella, Hazte Oír pedía que se investigase si los siete magistrados rebasaron "los límites de su función e invadido competencias" del Tribunal Supremo al ordenar que se declarase amnistiada la malversación del "procés".

La asociación invocaba el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para incidir en que al resolver un recurso de amparo el TC debe limitar su función "a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales".

Fuente: https://www.larazon.es/espana/archivada-querella-prevaricacion-pumpido-jueces-que-corrigieron-supremo-amnistia_202611056aec9388d3bddc0868a6386f.html
Recorte generado el 6/11/2026, 6:20:40 · sin publicidad ni recomendaciones.